

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3774/2533

นาย สม จิต ต์ เทียมหงษ์ กับพวก
นาง ว่วยเอ็ง ลักษณะวิสุทธิ
นาย เทพ รัตน์ ไพจิตรลือชา กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 296

โจทก์นำยี้ดที่ดินและตึกแถวอ้างว่าตึกแถวปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ ต่อมาปรากฏว่าตึกแถวมิได้ปลูกอยู่บนที่ดิน การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์นั้นติดกันไปจึงเป็นการไม่ชอบเมื่อผู้ร้องซึ่งซื้อทรัพย์ในการขายทอดตลาดไม่อ้างสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 ศาลย่อมมีอำนาจออกคำสั่งยกเลิกกระบวนการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะนั้นเสียได้ก่อนการบังคับคดีเสร็จสิ้นลง โจทก์ทั้งสองและผู้ร้องซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ และการที่ศาลชั้นต้นได้ทำการตรวจสอบฟังคำแถลงของผู้ร้องและโจทก์ทั้งสองแล้วเห็นว่าการผิดพลาด ย่อมถือได้ว่าได้มีการไต่สวนคำร้องโดยชอบแล้วทั้งจำเลยทั้งสองก็มิได้คัดค้านว่าคำร้องไม่เป็นความจริงเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้ขายทอดตลาดทรัพย์ไปโดยไม่ชอบศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งยกเลิกการบังคับคดีนั้นเสียได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยทั้งสอง และได้ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันโดยจำเลยทั้งสองตกลงจะชำระเงินให้แก่โจทก์คนละ
42,000 บาท จะผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อโจทก์
แต่ละคน จะชำระให้หมดสิ้นภายในปี พ.ศ. 2530 โดยจะต้องนำเงินมาวางที่ศาล
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน นับแต่เดือนมิถุนายน 2529 เป็นต้นไป หากจำเลยทั้ง
สองผิดนัดโจทก์ทั้งสองจะบังคับคดีตามคำขอท้ายฟ้องต่อไป ศาลชั้นต้นพิพากษาตาม
ยอมต่อมาจำเลยทั้งสองผิดนัด โจทก์ทั้งสองจึงบังคับคดีนำยึดที่ดินที่อ้างว่าโฉนดเลข
ที่ 20174 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา และตึกแถว
เลขที่ 121/13 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดดังกล่าวเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระ
หนี้โจทก์ทั้งสอง เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด ในการขายทอด
ตลาดปรากฏว่าผู้ร้องเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าวได้ ได้วางเงินค่าซื้อทรัพย์สินร้อยละ 25
ของราคาซื้อ เป็นเงิน 65,000 บาท ต่อศาลชั้นต้นแล้ว ต่อมาปรากฏว่าตึกแถวดัง
กล่าวไม่ได้ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินนั้น โดยที่ดินโฉนดเลขที่ 20174 อยู่ทางด้านหลัง
ของตึกแถวดังกล่าว โจทก์ทั้งสองกับนางววยเอ็งผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าซื้อ
ทรัพย์สินโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม ขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอน
การขายทอดตลาดและคืนเงิน 65,000 บาท แก่ผู้ร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนการ
ขายทอดตลาด และคืนเงินจำนวน 65,000 บาทแก่ผู้ร้อง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า
การขายทอดตลาดทรัพย์สินมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว คำสั่งศาลชั้นต้นไม่ชอบ ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลชั้นต้นตรวจสอบหลักฐานแล้วได้ความตามคำร้องของ
โจทก์ทั้งสองและนางววยเอ็ง ลักษณะวิสุทธิ ผู้ร้องซึ่งซื้อทรัพย์สินในการขายทอด
ตลาดว่า ตึกแถวเลขที่ 121/13 ถนนศุภกิจตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา มิได้ปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 20174 ตำบลหน้าเมืองอำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามที่โจทก์ทั้งสองนำยึดเพื่อขายทอดตลาดเอา

เงินมาชำระหนี้โจทก์ทั้งสอง แต่ตึกแถวดังกล่าวอยู่ทางด้านหน้าของที่ดินโฉนดดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์นั้นติดกันไปจึงเป็นการไม่ชอบ เมื่อผู้ร้องไม่อ้างสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 ศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งยกเลิกกระบวนการวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะนั้นเสียได้ก่อนการบังคับคดีเสร็จสิ้นลง โจทก์ทั้งสองและผู้ร้องซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ และการที่ศาลชั้นต้นได้ทำการตรวจสอบฟังคำแถลงของผู้ร้องและโจทก์ทั้งสองแล้วเห็นว่าการพิดพลาดย่อมถือได้ว่าได้มีการไต่สวนคำร้องโดยชอบแล้ว ทั้งจำเลยทั้งสองก็ได้คัดค้านว่าคำร้องไม่เป็นความจริงเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้ขายทอดตลาดทรัพย์ไปโดยไม่ชอบ ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งยกเลิกการบังคับคดีนั้นเสียได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ